Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí-MS
Segunda Vara Cível

Autos n° 0803532-85.2019.8.12.0029

Ação: Procedimento Comum Cível

Autor: Mirella Gabrielle Correa Gaona

Réu: Estado de Mato Grosso do Sul e outro

SENTENÇA:

Vistos, etc.

Mirella Gabrielle Correa Gaona, devidamente qualificado(a), ajuizou a presente **Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada,** em face do **Município de Naviraí e do Estado de Mato Grosso do Sul,** também qualificados, arguindo em síntese: que possui pouco mais de 01 (um) mês de vida, tendo nascido prematura de 32 (trinta e duas) semanas; que necessita fazer uso de fórmula infantil específica para prematuro, sendo opões: Pré-Nan, Aptamil Pré ou Enfamil Pré, na quantidade de 06 (seis) latas de 400g por mês, podendo ser substituído, a partir de 28/07/2019 por dietas similares na quantidade de 06(seis) latas de 400g por mês, sendo opções: Nan 1, Nestogeno 1, Aptamil 1 e Milupa 1, CID P07.3 e P02.7, conforme prescrição médica; que não possui condições de arcar com os custos das fórmulas, sem que prejudique seu sustento; que a parte ré não atendeu a sua solicitação. Requereu a antecipação da tutela de mérito para o fim de impor aos Réus a obrigação de fornecer imediatamente, sob pena de multa diária, fórmula infantil específica para prematuro, sendo opões: Pré-Nan, Aptamil Pré ou Enfamil Pré, na quantidade de 06 (seis) latas de 400g por mês, podendo ser substituído, a partir de 28/07/2019 por dietas similares na quantidade de 06(seis) latas de 400g por mês, sendo opções: Nan 1, Nestogeno 1, Aptamil 1 e Milupa 1, por prazo indeterminado, conforme prescrição médica. Postulou, ao final, a procedência dos pedidos, confirmando-se os efeitos da antecipação de tutela eventualmente concedida, condenando-se o réu a fornecerem os suplementos alimentares de que necessita. Atribuiu valor à causa e juntou documentos (fls. 13/32).

Parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT às fls. 34/38.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO LACERDA TREVISAN, liberado nos autos em 19/08/2021 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803532-85.2019.8.12.0029 e código fHQ2jWf2.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí-MS
Segunda Vara Cível

Deferido o pedido de tutela antecipada (fls. 39/45).

Citado, o Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contestação às fls. 60/64, oportunidade em que alegou, em síntese, **preliminarmente**, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, vez que o responsável pelo tratamento pleiteado na inicial é o ente municipal. **No mérito** não apresentou insurgência, limitando-se a suscitar a inconstitucionalidade da fixação da multa diária e a ilegalidade da fixação de honorários. Requereu o acolhimento da preliminar suscitada.

Por sua vez, citado, o Município de Naviraí apresentou contestação às fls. 65/73, oportunidade em que arguiu que não há risco de vida ao paciente e exigir do Município o fornecimento do pretendido seria exceder suas forças, compelindo-o a entregar algo para o qual não existe receita para suportar seu custo, o que poderá prejudicar toda a coletividade. Que os recusos são limitados. Que privilegiar apenas um paciente com procedimentos de alto custo viola o princípio da isonomia constitucional. Argumentou que não deve ser esquecido o princípio da reserva do possível. Pugnou pela improcedência do pedido.

A parte autora impugnou as contestações às fls. 90/93.

Intimados a especificar provas, os réus nada requereram.

Parecer do Ministério Público às fls. 130/134 dos autos.

Vieram-me conclusos.

É o breve relato.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO LACERDA TREVISAN, liberado nos autos em 19/08/2021 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803532-85.2019.8.12.0029 e código fHQ2jWf2.

Decido.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Mirella Gabrielle Correa Gaona em face do Município de Naviraí e do Estado de Mato Grosso do Sul, para fornecimento de suplementos alimentares necessários ao tratamento de sua saúde.

De início, destaco que por versar a presente demanda sobre direito à saúde e, consequentemente, à vida, os quais são considerados pela Carta Magna direitos fundamentais e indisponíveis, bem como dada a urgência que casos como o dos autos exige, deixo de seguir a ordem cronológica de julgamentos prevista no art. 12 do NCPC.

Impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 335, inciso I do Novo Código de Processo Civil, por versar a questão sobre matéria de direito e de fato, cuja produção de provas em audiência é desnecessária.

Entretanto, antes de adentrar no mérito da questão, cumpre analisar a preliminar alegada.

Preliminar de ilegitimidade passiva *ad causam* do Estado de Mato Grosso do Sul

Tal arguição não merece ser acolhida, pois incumbe à União, Estado e Município, garantir o direito à saúde aos cidadãos de forma solidária, através do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.

O artigo 196 da Constituição Federal, dispõe que:

*Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do **Estado,** garantido mediante*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO LACERDA TREVISAN, liberado nos autos em 19/08/2021 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803532-85.2019.8.12.0029 e código fHQ2jWf2.

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal igualitário à ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." (grifo nosso)

Quando referido artigo especifica "Estado", obviamente está se referindo às pessoas jurídicas de direito público interno, compreendendo a União, os Estados, Distrito Federal e os Municípios, o que se revela pelo teor do § 1º do artigo 198 da Constituição Federal, ao assim dispor: Art. 198.[...] *§ 1º.* ***O sistema único de saúde*** *será financiado, nos termos do art. 195,* ***com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,*** *além de outras fontes." (grifo nosso)*

Assim, a responsabilidade pelo perfeito funcionamento do sistema de saúde é solidária entre os diversos entes federativos, nada obstante, as atribuições que possam estar distribuídas em âmbito infraconstitucional.

Neste sentido, já se manifestou o Tribunal de Justiça deste Estado:

*"APELAÇÕES CÍVEIS – **AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA** - MÉRITO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL - ART. 196 DA CF – **DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERATIVOS** - ART. 23, II, DA CF – IMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL - TESES AFASTADAS - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL – RECURSOS DESPROVIDOS. **Os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos às pessoas carentes que necessitam de tratamento médico, o que autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam dos referidos entes para figurar nas demandas sobre o tema.** O artigo 196 da Constituição Federal prescreve que é dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário das pessoas à saúde, estando este dever constitucional acima de qualquer lei, portaria ou qualquer outro ato normativo, porquanto o que se visa garantir é o direito primordial à vida. O art. 23 da Constituição Federal estabelece que: "É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...] II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;" A alegação de limitação orçamentária e cláusula da reserva do possível, não justifica a omissão do Poder Público,*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO LACERDA TREVISAN, liberado nos autos em 19/08/2021 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803532-85.2019.8.12.0029 e código fHQ2jWf2.

sem demonstração objetiva da impossibilidade, uma vez que se trata de direito subjetivo fundamental constitucionalmente previsto, que deve ser atribuído o sentido de maior eficácia a fim de conferir o mínimo existencial. Comprovada a necessidade de utilização de específico tratamento, prescrito por médico habilitado, além do fato de que o portador da enfermidade não possui condições econômicas de suportar os custos do tratamento, deve o Estado/Município fornecê-lo, porquanto todas as pessoas têm direito à saúde. Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto, não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide. (TJMS – Apelação - Nº 0800301-94.2012.8.12.0029, Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha Comarca: Naviraí, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data do julgamento: 06/05/2014, Data de registro: 09/05/2014) (grifo nosso)

Tal entendimento também está pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

*"**PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.** 1. Ambas as turmas que compõem a primeira seção firmaram o entendimento de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da união, do estados e dos municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. 2. Agravo regimental do município de muriaé/MG desprovido."* (STJ; AgRg-AREsp 427.873; Proc. 2013/0373610-9; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 09/05/2014). (grifo nosso)

*"**ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.** COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a saúde pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do poder público, expressão que abarca a união, os estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2. A**ssim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da união, do estados e dos municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.** 3. A alegação de que a parte autora não comprovou, através de perícia a necessidade de*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO LACERDA TREVISAN, liberado nos autos em 19/08/2021 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803532-85.2019.8.12.0029 e código fHQ2jWf2.

*fornecimento dos medicamentos não pode ser aferida nesta corte, pois esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. Agravo regimental improvido". (*STJ; AgRg-AREsp 420.563; Proc. 2013/0357781-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 10/02/2014.(grifo nosso).

A tese fixada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal reforça a solidariedade dos entes públicos, senão vejamos:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"

Segue, ainda, a ementa do Acórdão proferido pelo STF no RE 855.178:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. ***O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.*** *2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO LACERDA TREVISAN, liberado nos autos em 19/08/2021 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803532-85.2019.8.12.0029 e código fHQ2jWf2.

Desta forma, rejeito a preliminar suscitada.

Inexistem outras preliminares a serem analisadas. Presentes os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo, assim como as condições da ação, passa-se ao mérito da questão.

No mérito, o pedido merece ser julgado procedente.

Comprovou a parte autora que possui problemas de saúde e que necessita dos suplementos alimentares aqui requeridos (fls. 16/22), o que refoge às suas condições financeiras.

Logo, em razão da parte autora não possuir recursos para arcar com os suplementos alimentares de que necessita, deve o Poder Público dar-lhe o amparo necessário.

A ausência de condições financeiras da parte autora para custear os suplementos alimentares deve ser presumida pois está sendo assistida pela Defensoria Pública. Outrossim, o fato de estar sendo atendida em hospitais públicos corrobora sua hipossuficiência.

Ademais, a prescrição dos suplementos alimentares pretendidos foi feita por profissional da saúde devidamente capacitado.

Não há que se falar que exigir o fornecimento dos referidos suplementos alimentares seria exceder as forças do ente público, compelindo-o a entregar algo para o qual não existe receita para suportar seu custo.

Saliento que, no que se refere à previsão orçamentária, ante o valor inerente ao bem jurídico tutelado que é a saúde e a vida, suplanta-se à exigência de técnicas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO LACERDA TREVISAN, liberado nos autos em 19/08/2021 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803532-85.2019.8.12.0029 e código fHQ2jWf2.

formais.

Ressalto, ainda, que o fornecimento de remédios, suplementos alimentares, exames, consultas e outros procedimentos gratuitos, para os que assim o necessitem, atende ao princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do estado democrático de direito (artigo 1º, III, da Constituição Federal).

Por ser dever do Estado fornecer toda a assistência necessária à saúde dos necessitados, como previsto pela própria Constituição Federal, é insubsistente qualquer alegação de violação à ordem econômica e orçamentária.

Nesse sentido, segue jurisprudência:

> *"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E CHAMAMENTO DO MUNICÍPIO AO PROCESSO – AFASTADA – MÉRITO – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS – MANIFESTA NECESSIDADE – DEVER IMPOSTO PELA NORMA INSCULPIDA NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – FORMALIDADE BUROCRÁTICA IMPOSTA POR PORTARIA QUE NÃO DEVE PREVALECER ANTE UM DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO – NÃO-CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA À ORDEM ECONÔMICA E ORÇAMENTÁRIA – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. É obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados e Municípios) a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros, de modo que, quaisquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo da demanda.* ***Possui o Estado o dever constitucional de proporcionar assistência médica ao cidadão que a necessite, não podendo o poder público esquivar-se de sua obrigação, sob alegação de não ter sido seguidas determinadas formalidades, visto que, por restar evidenciada a necessidade do uso contínuo de tais medicamentos por parte do autor, que é pessoa idosa e não possui recursos, irrelevante mostra-se a sua subserviência a meras exigências burocráticas. Não ocorre lesão aos cofres públicos o fornecimento de medicamento a um cidadão necessitado, visto que tal obrigação, conforme a Constituição Federal, é do Ente Público."*** (TJMS. Apelação Cível - Ordinário - N. 2007.034613-4/0000-00 - Campo Grande. Relator - Exmo. Sr. Des. Joenildo de Sousa Chaves. Primeira Turma. Julg. 08/01/2008). (grifo nosso)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO LACERDA TREVISAN, liberado nos autos em 19/08/2021 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803532-85.2019.8.12.0029 e código fHQ2jWf2.

Também não se diga que o cumprimento da obrigação afronta a teoria da reserva do possível, tendo em vista que, por se tratar de resguardo de um direito fundamental dos cidadãos, previsto constitucionalmente, não há que se cogitar de sobrecarga orçamentária, devendo a competência reservada ao legislativo, quanto à escolha do momento e dos meios necessários ao adimplemento dessas normas, ceder espaço ao princípio preponderante nesse conflito, que é o da dignidade da pessoa humana.

Toda vez em que, a invocação da reserva do possível vise obstar a concretização de um direito social, indo de encontro a bem maior, como a saúde e a vida, há que se afastar a barreira financeira e fazer prevalecer a manutenção da dignidade da pessoa humana.

Nessa linha de entendimento, segue o julgado abaixo:

> *"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERATIVOS. ART. 23, II, DA CF.* ***IMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS.*** *Os entes federativos (união, estados, Distrito Federal e municípios) são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos às pessoas carentes que necessitam de tratamento médico, o que autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam dos referidos entes para figurar nas demandas sobre o tema. O artigo 196 da Constituição Federal prescreve que é dever do estado garantir o acesso universal e igualitário das pessoas à saúde, estando este dever constitucional acima de qualquer Lei, portaria ou qualquer outro ato normativo, porquanto o que se visa garantir é o direito primordial à vida. O art. 23 da Constituição Federal estabelece que: "é competência comum da união, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios: (...) II. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; "* ***a alegação de limitação orçamentária e cláusula da reserva do possível, não justifca a omissão do poder público, sem demonstração objetiva da impossibilidade, uma vez que se trata de direito subjetivo fundamental constitucionalmente previsto, que deve ser atribuído o sentido de maior eficácia a FM de conferir o***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO LACERDA TREVISAN, liberado nos autos em 19/08/2021 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803532-85.2019.8.12.0029 e código fHQ2jWf2.

> ***mínimo existencial.*** *Comprovada a necessidade de utilização de específco tratamento, prescrito por médico habilitado, além do fato de que o portador da enfermidade não possui condições econômicas de suportar os custos do tratamento, deve o estado/município fornecê-lo, porquanto todas as pessoas têm direito à saúde. Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto, não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de Lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide.* (TJMS; APL 0800301-94.2012.8.12.0029; Naviraí; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 12/05/2014; Pág. 18). (Grifo Nosso)

Portanto, se o Estado não está cumprindo com seu dever de adotar políticas públicas que viabilizem o acesso igualitário e universal aos serviços e medicamentos necessários para a manutenção da saúde aos necessitados, cabe ao Poder Judiciário a tarefa de lhe impor a obrigação de prestar tal assistência, sempre que a parte interessada lhe provocar para tanto.

Destarte, patente é a obrigação de fornecer os suplementos alimentares requeridos na inicial, pelo menos enquanto a parte autora deles necessitar, mediante apresentação de prescrição médica.

A tese fixada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal reforça a solidariedade dos entes públicos, senão vejamos:

> ***"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"***

Segue, ainda, a ementa do Acórdão proferido pelo STF no RE 855.178:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO LACERDA TREVISAN, liberado nos autos em 19/08/2021 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803532-85.2019.8.12.0029 e código fHQ2jWf2.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. ***O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.*** *2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).*

Logo, não há como afastar a responsabilidade solidária de ambos os réus e eventuais questões relativas ao direcionamento/ressarcimento da obrigação deverão ser analisadas somente em caso de eventual descumprimento da ordem judicial e, ainda, em sede de cumprimento da sentença.

Por outro lado, indevida a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, por força da Súmula 421 do STJ, conforme segue: *"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. (Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010).*

Contudo, são devidos honorários pelo Município, pois não há confusão entre credor e devedor.

"PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA CONTRA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO LACERDA TREVISAN, liberado nos autos em 19/08/2021 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803532-85.2019.8.12.0029 e código fHQ2jWf2.

> *MUNICÍPIO.* ***FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO.*** *1. É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, quando a Defensoria Pública de determinado Estado-membro patrocina causa contra este ente federado, torna-se impossível a condenação desta parte em honorários, posto que as Denfensorias são órgãos dos Estados-membros, operando-se, portanto, a confusão (art. 1.049 do Código Civil de 1916, revogado pelo art. 381 do Código Civil vigente). Aplicação da Súmula n. 421 desta Corte Superior. 2.* ***Na hipótese, contudo, trata-se de demanda intentada em face de Município, motivo pelo qual não há se falar em confusão.*** *3. Recurso especial provido.*" (STJ - REsp: 1231127 RS 2010/0226488-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2011). (grifei).

Por fim, correta a fixação da multa diária. É possível se atribuir *astreintes* para pessoa jurídica de direito público. As *astreintes* é meio de coerção à disposição do Magistrado e visa pressionar o réu com a ameaça de prejuízo para que não protele o cumprimento da decisão imposta pelo Juízo. E sobre o valor da multa observa-se que está em consonância com o princípio da razoabilidade, motivo pelo qual mantenho a multa aplicada, bem como sua periodicidade, para caso de descumprimento da medida.

Vejamos o entendimento do STJ em Recurso Especial Representativo de Controvérsia:

> *PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia:* ***possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.*** *2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO LACERDA TREVISAN, liberado nos autos em 19/08/2021 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803532-85.2019.8.12.0029 e código fHQ2jWf2.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí-MS
Segunda Vara Cível

voluntariamente. 3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. [...] 4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. [...] 7. ***Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.*** *Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017) (destaquei).*

DISPOSITIVO:

ANTE O EXPOSTO, e o mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 196 e 198, § 1º da Constituição Federal, confirmando a liminar concedida, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial efetuado por em face do **Município de Naviraí** e do **Estado de Mato Grosso do Sul**, para o fim de condená-los a fornecer solidariamente à parte autora, **fórmula infantil específica para prematuro, sendo opções: Pré-Nan, Aptamil Pré ou Enfamil Pré, na quantidade de 06 (seis) latas de 400g por mês, podendo ser substituído,a partir de 28/07/2019, por dietas similares na quantidade de 06(seis) latas de 400g por mês, sendo opções: Nan 1, Nestogeno 1, Aptamil 1 e Milupa 1**, conforme prescrição médica, por prazo indeterminado, **sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias-multa**.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO LACERDA TREVISAN, liberado nos autos em 19/08/2021 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803532-85.2019.8.12.0029 e código fHQ2jWf2.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Naviraí-MS
Segunda Vara Cível

Deixo de condenar os réus nas custas processuais, conforme estabelece o art. 24, I, da Lei nº. 3.779, de 11 de novembro de 2009 (Dispõe sobre o Regimento de Custas Judiciais do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências).

Conforme fundamentação supra, deixo de condenar o réu Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Considerando que o proveito econômico aqui pretendido é inestimável, nos termos do art. 85, § 8º NCPC, condeno o réu Município de Naviraí no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que fixo em R$800,00 (oitocentos reais).

Por consequência, declaro resolvido o mérito da ação, com fulcro no art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Decorrido o prazo do recurso voluntário pelas partes, **remetam-se** os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que a condenação não possui valor certo (art. 496, I do NCPC).

Cumpra-se.

Naviraí/MS, **datado e assinado digitalmente.**

Eduardo Lacerda Trevisan
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO LACERDA TREVISAN, liberado nos autos em 19/08/2021 às 16:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803532-85.2019.8.12.0029 e código fHQ2jWf2.